平安祁连山商砼有限公司“7·04”一般车辆伤害事故调查报告

2023 年 7 月 4 日下午 14 时 25 分许，平安祁连山商砼有限公司一货运司机在 3 号料堆料仓卸载过程中，因操作不当导致货箱位移，被货箱与墙体挤压致伤，经 120 送医后抢救无效死亡。

事故发生后，区委、区政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）等法律法规的规定，平安区人民政府成立了由区委常委，副区长贾福忠为组长，区工业商务和信息化局局长李庆宏、区应急管理局局长马海良为副组长，平安街道办事处、区纪委监委、公安局、工业商务和信息化局、应急管理局、人力资源和社会保障局、总工会等部门组成的“7•04”平安祁连山商砼有限公司人员死亡事故调查组（以下简称事故调查组）对事故开展调查工作，事故调查组聘请相关律师及专家协助调查，按照“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问证人和分析讨论，还原了事故发生、报告和救援的经过，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议，针对事故暴露出的突出问题，制定了整改措施，提出了防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位及人员基本情况

1.青海奇毓物流有限公司，成立于2020年10月20日，注册地址：青海省西宁市城北区朝阳西路14-1号，统一社会信用代码证：91630105MA75A8ND3U（1-1），企业类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：杨洪涛，注册资本：100万元，经营范围：许可项目：道路货运运输。一般项目：汽车零售及配件批发；汽车新车销售；汽车租赁。

2.海东顺尚乐建材有限公司，成立于2021年5月10日，注册地址:青海省海东市平安区平安镇平安先河东苑1号楼1-36-47商铺,统一社会信用代码证:91630200MABJAH1J7E,企业类型:有限责任公司（自然人独资），法定代表人：马浩，注册资本:100万元，经营范围：一般项目：建筑装饰材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑防水卷产品销售；建筑陶瓷制品销售；电线，电缆经营；金属结构销售；金属材料销售；租赁服务；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；劳务服务；保温材料销售；水泥制品销售；涂料销售；防腐材料销售；化工产品生产；化工产品销售；餐饮管理；新鲜水果批发；新鲜水果销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；牲畜销售。许可项目：餐饮服务；食品销售；建筑劳务分包。

3.张晓峰，男，48 岁，汉族，身份证号：620111**********。甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路 841 之 1 号。平安祁连山商砼有限公司综合办公室主任（安全生产负责人）。

4.陶明聪，男，40 岁，汉族，身份证号：620402**********。甘肃省永登县中堡镇工人村单身三楼 1 口 118 号，平安祁连山商砼有限公司专职安全员。

5.马浩，男，24 岁，汉族，身份证号：411024**********。河南省鄢陵县陈化店镇顺陈化店村，海东顺尚乐建材有限公司法定代表人。

6.杨洪涛，男，44 岁，汉族，身份证号：411024**********。河南省鄢陵县陈化店镇顺陈化店村 4 组，青海奇毓物流有限公司法定代表人。

7.窦永良，男，40 岁，汉族，身份证号：632123**********。青海省海东市乐都区蒲台乡西沟村 92 号附 1 号，青海奇毓物流有限公司雇用司机。

（二）涉事车辆基本情况

车牌号青 A96655 的砂石自卸车为陕汽牌 SX4250XC402 重型半挂牵引车，所有人：青海奇毓物流有限公司，车辆尺寸 6850x2550x3980 毫米，注册日期：2021 年 3 月 18 日，登记地址：青海省西宁市城北区朝阳西路 14-1 号，经营人：青海奇毓物流有

限公司；青 A96655 重型半挂牵引车有道路运输证，运输证号：青交运营宁字 630105010884 号，发证日期：2020 年 11 月 26 日。

（三）相关合同情况

1.平安祁连山商砼有限公司与海东顺尚乐建材有限公司于 2023 年 5 月 30 日签订《工矿产品供销合同》，合同约定运输由海东顺尚乐建材有限公司组织供货，货款由平安祁连山商砼有限公司承担。并签订了《原材料采购安全管理协议书》。

2.海东顺尚乐建材有限公司与青海奇毓物流有限公司没有签订任何合同及安全生产管理协议。

3.青海奇毓物流有限公司与窦永良没有签订劳务合同及安全生产责任书。

二、事故经过，伤亡善后和经济损失

（一）事故经过

2023 年 7 月 4 日中午 12 时 05 分，青海奇毓物流有限公司雇佣司机窦永良驾驶青 A96655 陕汽牌 SX4250XC4Q2 重型半挂牵引车运送砂石至平安祁连山商砼有限公司，在 3 号堆料仓卸载过程中，因操作不当导致货箱位移，被货箱与墙体卡住，13 时 09 分许，平安祁连山商砼有限公司装载车司机张多进发现，立即打电话报生产处处长田琦，田琦立即打电话报公司领导及第三方车队负责人杨洪涛，随后公司总经理袁永道，安全员陶明聪，安全部门张晓峰，现场第三方车队负责人到达现场，由第三方车

队负责人杨洪涛操作青 A96655 陕汽牌 SX4250XC4Q2 重型半挂牵引车，将窦永良抢救下来，由陶明聪和杨洪涛为窦永良开展心肺复苏术，同时，拨打了 120 急救电话，其间害怕延误救治，第三方车队负责人杨洪涛驾驶皮卡车送医，途中遇到 120 急救车，经 120 转运送医后抢救无效死亡。

（二）伤亡损失和善后情况

窦永良，男，40 岁，汉族，青海省海东市乐都区蒲台乡西沟村 92 号附 1 号，青海奇毓物流有限公司雇佣司机。在此次事故中死亡。

青海奇毓物流有限公司赔付死者窦永良之妻王红嫣 130 万元。

（三）直接经济损失

事故直接损失 130 万元。

三、应急救援处置情况

事故发生在 2023 年 7 月 4 日 14 时 25 分许，平安祁连山商砼有限公司法定代表人及总经理袁永道接到现场生产处长田琦电话，称卸料现场发生一起卸料司机被卸料车与墙体卡住，袁永道，现场第三方车队负责人，安全员，安全部门负责人立即到达现场。袁永道立即组织装载机将卸料车辆顶住，将被卡司机救出，同时拨打 120 急救，然后安排第三方皮卡车转运就医，途中遇到 120 急救车，将受伤司机转到 120 急救车上，第三方车辆负责人

杨洪涛，生产处长田琦，安全员陶明聪，安全部门张晓峰四人随车就医，到达海东市第一人民医院，经抢救30分钟左右，医院宣布抢救无效死亡。

15时25分左右，平安区应急管理局接到区公安局电话通报后，立即赶赴现场进行处置，同时向平安街道办事处和区工信局通报相关情况。到达现场后，调查了解事故相关情况，现场设置警戒线封闭，并在第一时间将该起事故上报至市应急管理局和区委、区政府

四、事故原因及性质

（一）直接原因

司机窦永良驾驶自卸车在卸砂石料过程中，将车侧停，车尾右面与3号石料堆料仓墙壁不足50CM，由于自卸车侧翻卸料时左侧位置不够，手动操作货箱位移时，操作不当，导致货箱顶住自身胸口于3号石料堆料仓墙壁上，致使事故发生。司机窦永良疏忽大意，违规操作，未按照砂石自卸车的安全技术操作规程在停车卸料时将车身与墙体留有足够作业空间，属违章作业。

（二）间接原因

1.青海奇毓物流有限公司对雇佣司机安全培训不足，对入场车辆的司机未进行入场安全教育和安全交底，对装卸现场未安排人员指挥，未及时发现司机违章作业行为，对安全生产统一协调，管理不到位。

2.海东顺尚乐建材有限公司，未按规定与青海奇毓物流有限公司签订专门的安全生产管理协议，未对青海奇毓物流有限公司的安全生产工作统一协调，管理，定期进行安全检查。

3.杨洪涛，作为青海奇毓物流有限公司法定代表人，未与雇佣司机窦永良签订劳务合同及安全生产责任书，日常安全生产教育培训缺失。

4.马浩，作为海东顺尚乐建材有限公司法定代表人，未与青海奇毓物流有限公司签订任何合同及安全生产管理协议，未对承包单位的安全生产进行统一协调，管理。

5.张晓峰，作为平安祁连山商砼有限公司综合办公室主任（安全生产负责人），督促，检查企业安全生产工作不到位，对承包商管理不到位，对装卸现场未安排人员指挥，未认真履行自身安全职责，对本单位安全生产工作管理不力。

6.陶明聪，作为平安祁连山商砼有限公司专职安全员。事发时不在现场，没有履行督促检查职责，未严格落实“管生产必须管安全”的全员安全生产责任制度，对现场环境疏于检查。

五、事故性质

经过对事故原因的分析，事故调查组认定：该事故是一起违反《中华人民共和国安全生产法》的一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，结合以上原因分析，调查组提出如下处理意见：

1.司机窦永良，疏忽大意，违规操作，未按照砂石自卸车的安全技术操作规程在停车卸料时将车身与墙体留有足够作业空间，属违章作业。对该起事故应负直接责任。鉴于窦永良在事故中死亡，免予追究其责任。

2.青海奇奇毓物流有限公司，内部安全生产制度缺失，未建立健全员工安全生产责任制度，未建立员工安全生产培训计划，记录，安全生产投入不足，风险辨识管控和隐患排查治理不到位，对矿石卸料区内的安全生产统一协调，管理不到位，作业现场安全管理缺失，对事故负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一项，第二十八条第一项，第四十一条第一，第二项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。建议海东市应急管理局处人民币 31 万元的行政罚款。

3.海东顺尚乐建材有限公司，未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，未对承包单位的安全生产统一协调，管理的，对事故负有管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一、第二项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条，生产经营单位未与承包单位，承租单位签订专门的

安全生产管理协议或者未在承包合同，租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位，承租单位的安全生产进行统一协调，管理的，处五万元以下的罚款。建议海东市应急管理局对海东顺尚乐建材有限公司进行 2 万元的行政处罚。

4.杨洪涛，青海奇毓物流有限公司法定代表人。对窦永良安全管理缺失，安全教育培训缺失，致使安全知识不足和安全意识淡薄，对该起事故负有主要管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。建议海东市应急管理局对杨洪涛处上一年年收入百分之四十的行政处罚。即人民币 16,800 元的行政处罚。

5.马浩，男，24 岁，汉族，河南省鄢陵县陈化店镇顺陈化店村人，海东顺尚乐建材有限公司法定代表人。未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，未对承包单位的安全生产统一协调，管理，对事故负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一、第二项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条，生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚

款。建议海东市应急管理局对海东顺尚乐建材有限公司法人马浩处0.6万元的行政处罚。

6.张晓峰，平安祁连山商砼有限公司综合办公室主任（安全生产负责人），对承包商管理不到位，对装卸现场未安排人员指挥，未认真履行自身安全职责，对事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二项规定，生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款。建议海东市应急管理局对平安祁连山商砼有限公司安全生产负责人张晓峰处0.6万元的行政处罚。

7.陶明聪，平安祁连山商砼有限公司专职安全员，对承包商现场安全管理不到位，对青海奇毓物流有限公司人员（窦永良）未进行入场前安全教育和安全交底，未及时排查安全隐患，对事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二项规定，生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协

调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款。建议海东市应急管理局对平安祁连山商砼有限公司专职安全员陶明聪处 0.5 万元的行政处罚。

七、事故教训及整改措施

“7•04”平安祁连山商砼有限公司人员死亡事故的发生，给人民生命财产造成了一定的损失，教训极为深刻，事故相关单位及责任人要举一反三，引以为戒，吸取此次事故教训，以此次事故暴露出的问题和薄弱环节为切入点，以“五落实五到位”为抓手，按照“四不放过”原则，本着“隐患就是事故”的原则做好整改措施。

（一）严格作业现场安全管理。要切实加强作业现场全过程管理，进行装卸、高处等危险作业时，必须按规定安排专职管理人员进行现场安全管理；严格执行安全生产规章制度和操作规程，采取得力措施，确保作业现场人身安全。

（二）强化对承包、承租单位及个人的安全监督管理。发包单位要强化对承包工程的安全监督管理，按照要求及时签订安全管理协议，确定双方的安全管理职责，加强对外来人员的安全教育及安全交底，积极落实企业安全生产主体责任，特别是外包工程安全管理责任，并严格执行。

（三）**强化风险辨识和隐患排查治理。**要进一步全面摸排辨识企业存在的安全风险，对风险采取切实有效的管控措施。加强隐患排查，及时发现并消除事故隐患。

（四）**强化企业安全生产主体责任落实。**切实履行安全生产主体责任，完善安全生产管理制度，制定安全操作规程，加强对从业人员的教育培训，切实落实主要负责人及安全管理人员的安全职责。

（五）**各相关部门和单位要深刻汲取事故教训。**按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的责任体系”和“管业务必须管安全，管行业必须管安全，管生产经营必须管安全”的三个必须原则，**区工业商务和信息化局**要紧盯主管行业和重点领域，加强督促检查，尤其对承包商的管理，层层细化责任，**区应急管理局**进一步落实直接监管责任，同时狠抓行业监管工作。各级领导干部要率先垂范，带头深入一线督促检查，分析研判潜在的各类安全风险隐患。对因责任不落实、隐患不整治、措施不得力、监管不到位而发生的生产安全责任事故，要依法依规严肃追究责任。

平安区祁连山商砼有限公司人员“7•04”

一般车辆伤害事故调查组

2023 年 8 月 24 日